

1500290-59.2021.8.26.0630

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090394/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17126972 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

578/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2090394 - 02º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500290-59.2021.8.26.0630 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500290-59.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2090394/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 17126972 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

578/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2090394 - 02º D.P. SUMARE, 578/21/926 - 02º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE WILLIAN DA SILVA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

JOSE WILLIAN DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 71/72).

Defesa preliminar (páginas 83/84). Notificação (página 88). Recebimento da denúncia (página 89). Citação pessoal (página 106). Prova oral e interrogatório (página 119). Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal (página 119), ao passo que a defensora sustentou, em memorial, os seguintes argumentos: a) insuficiência de provas; b) desclassificação típica (páginas 120/122).

É o relatório do essencial.
Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 92/94).

Quanto à autoria, os policiais militares Alisson Alves de Freitas e Renan Lopes de Souza confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o réu, em lugar conhecido pela rotineira comercialização de entorpecentes, estava mexendo em uma lixeira de recicláveis, quando avistou a viatura e, comprometedoramente, saiu andando. Daí, então, foi encalçado sozinho. Com ele, havia 05 (cinco) porções de crack e dinheiro. Na lixeira, mais entorpecentes e dinheiro. Ali no calor dos acontecimentos, admitiu a prática do tráfico daquelas drogas apreendidas (página 119), tudo a evidenciar, portanto, que, mais uma vez, se entregou ao chamado comércio maldito.

Inexistiu sequer pálido indício de que os policiais quisessem prejudicar inocente. Eles nem o acusado. Insulada, pois, a negativa de autoria articulada pelo denunciado, em seu interrogatório judicial.

Tudo isso considerado, certa a condenação. A prova testemunhal a sustenta, sem ressaibos. Configurada, pois, conduta que se amolda ao tipo penal em foco.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, pela maior reprovabilidade da conduta, seja em razão da prática de delito contra a saúde pública em terrível cenário de pandemia, seja por força da quantidade (101 porções) e da variedade das drogas, inclusive de efeito extremamente viciante e nocivo (crack), exaspero a pena-base em 2/5 (dois quintos). Em segunda fase, pela reincidência específica (páginas 43/44), majoro a pena em 1/3 (um terço). Em terceira e última fase, ausentes causas de aumento ou diminuição (a reincidência afasta a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

À luz da disciplina do artigo 33 do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado. Note-se que a terapêutica penal anteriormente ministrada ao denunciado não surtiu efeito desejado e ele voltou a delinquir.

Forte nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra JOSÉ WILLIAN DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve permanecer em garantia da ordem pública, na seara da autodefesa da sociedade em face daquele que não se cansa de atentar contra os bens jurídicos tutelados pela norma penal. A sociedade não pode ficar à mercê de pessoa de tal jaez. Mantenho, pois, a prisão preventiva. Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA